

K. br. 508/19

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, sudija Nenad Vujanović, uz učešće Nataše Paunović, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okrivljenog D. R., koga u postupku brani advokat Z. R., zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st. 2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz čl. 154 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po optužnici ODT Podgorica Kt.br. 419/19 od 29.07.2019. godine, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 23.10.2019. godine, donio je

P R E S U D U

Okrivljeni:

D. R., JMB xxxxxxxxxxxx, od oca V. i majke Z., rođene J., rođen xx.xx.19xx. godine na Cetinju, sa prebivalištem u Podgorici, državljanin Crne Gore, penzioner, oženjen, bez djece, završio osnovnu školu, lošeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 289/11 od 04.07.2011. godine, zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 339 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika, izrečena uslovna osuda 30 (trideset) dana zatvora uslovno na 1 (jednu) godinu, lišen slobode od 29.03.2019. godine do 01.04.2019. godine.

K r i v i j e

Što je:

Dana 29.03.2019. godine, u Ulici Vladike Danila broj xx u Podgorici, svjestan svojih djela čija je izvršenja htio i znajući da su ista zabranjena, neovlašćeno držao veću količinu oružja i municije i to tako što je u spavaćoj sobi svoje kuće, suprotno čl. 5 st. 2 u vezi čl. 4 st. 3 tač. 1 i 6 i čl. 23 st. 3 Zakona o oružju držao pištolj

nepoznate marke, bez serijskog broja, kalibra 7,65 mm, sa 7 komada metaka kalibra 7,65 mm, lovačku pušku marke „Zbrojovka – Brno“ model ZH 301, kalibra 12mm, serijskog broja 385172 i 175 komada lovačke municije, kalibra 12 mm, za koje oružje mu nijesu izdati oružni listovi za držanje i nošenje oružja, dok je suprotno čl. 5 st. 1 u vezi čl. 4 st. 2 tač. 6 i 7, u fioci komode u spavaćoj sobi, držao ručnu bombu marke „M-52“ serijskog broja 8931, čije držanje je građanima zabranjeno, da bi se istog dana, oko 11 časova, ispred svoje porodične kuće, pri svađi sa oštećenima D. J., A. J. i M. J. mašio naprijed navedenog pištolja.

-čime je učinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st. 2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz čl. 154 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenom primjenom citiranih zakonskih odredbi, te čl. 4 st. 2, 32, 36, 36a, 42 st. 1, 45, 46 i 48 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore prethodno utvrđuje:

-za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st. 2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca i 15 (petnaest) dana.

-za krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz čl. 154 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana.

Pa sud okrivljenog primjenom citiranih zakonskih odredbi, te čl. 48 st. 1 i st. 2 tač. 2, čl. 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te odredbe čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

## OSUĐUJE

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci, u koju kaznu mu se ima uračunati vrijeme lišenja slobode od 29.03.2019. godine do 01.04.2019. godine, a koju kaznu će nakon pravosnažnosti presude izdržavati u prostorijama za stanovanje, s tim da okrivljeni ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, a ukoliko okrivljeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će mu odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Na osnovu čl. 75 Krivičnog zakonika Crne Gore, prema okrivljenom se izriče

MJERA BEZBJEDNOSTI

ODUZIMANJE PREDMETA

I to: Pištolja nepoznate marke, bez serijskog broja, kalibra 7,65 mm, 7 komada metaka kalibra 7,65 mm, lovačke puške marke „Zbrojovka – Brno“ model ZH 301, kalibra 12mm, serijskog broja 385172 i 171 komada lovačke municije, kalibra 12 mm i ručne bombe marke „M-52“ serijskog broja 8931.

Obavezuje se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka-sudskog paušala plati ovom sudu iznos od 50,00 €, u roku od 15 od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom izvršenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom ODT-a Podgorica Kt. br. 419/19 od 29.07.2019. godine, okrivljenom D. R. je stavljeno na teret da je učinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st. 2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz čl. 154 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Dana 10.10.2019. godine, zastupnik optužbe je u smislu čl. 300 st. 3 Zakonika o krivičnom postupku dostavio sudu sporazum o priznanju krivice Kt.br. 419/19 od 10.10.2019. godine, zapisnik o pregovaranju i zapisnik o priznanju okrivljenog, iste poslovne oznake i datuma, radi donošenja odluke o zaključenom sporazumu, sa predlogom da se isti usvoji.

Na ročištu za razmatranje sporazuma, održanom dana 16.10.2019. godine, sud je izvršio uvid u dokaze predložene optužnicom i to: u iskaz svjedoka oštećenog D. J. datog pred ODT-om Podgorica, na zapisnik o saslušanju svjedoka od 18.06.2019. godine, iskaz svjedoka oštećenog A. J. datog pred ODT-om Podgorica, na zapisnik o saslušanju svjedoka od 18.06.2019. godine, iskaz svjedoka oštećenog M. J. datog pred ODT-om Podgorica, na zapisnik o saslušanju svjedoka od 02.07.2019. godine, u potvrdu Uprave policije CB Podgorica o ulaženju u stan i druge prostorije izdatu na ime D. R. i zavedenu u policijskoj evidenciji pod brojem Ku.br. 271/19 od 23.03.2019. godine, u zapisnik Uprave policije CB Podgorica o pretresanju stana i drugih prostorija koje koristi D. R. zavedenog u policijskoj evidenciji pod brojem Ku.br. 271/19 od 23.03.2019. godine, u potvrdu Uprave policije CB Podgorica o privremeno oduzetim predmetima izdatu na ime D. R. i zavedenu u policijskoj evidenciji pod brojem Ku.br. 271/19 od 23.03.2019. godine, u izvještaj Forenzičkog centra u Danilovgradu o izvršenom balističkom vještačenju broj 1542/19 od 08.05.2019. godine, u izvještaj Forenzičkog centra u Danilovgradu o izvršenom PEH vještačenju broj 2528/19 od 03.07.2019. godine, u fotodokumentaciju Uprave policije CB Podgorica broj 61-10-244-583/766 od 29.03.2019. godine, te u uvjerenje iz kaznene evidencije na ime okrivljenog, izdato od strane ovog suda pod brojem KE 1296/19 od 17.09.2019. godine.

Utvrđujući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenog za predmetna krivična djela, na ročištu za razmatranje sporazuma, sud je cijenio sadržinu navedenih dokaza, iz kojih nesumnjivo proizilazi da je okrivljeni D. R. u vrijeme, mjesto i na način opisan u izreci presude učinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st. 2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz čl. 154 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koja ga je ovaj sud oglasio krivim, nakon što je u svemu prihvatio sporazum o priznanju krivice.

Odlučujući o visini kazne iz sporazuma o priznanju krivice, zaključenog između stranaka, sud je našao da je predlog stranaka u vezi sa kaznom prihvatljiv. Naime, okrivljeni je ranije jedan put osuđivan i to za krivično

djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, što je nesumnjivo utvrđeno iz Uvjerenja iz kaznene evidencije na ime okrivljenog koje je izdato od strane Osnovnog suda u Podgorici pod brojem KE 1296/2019 od 17.09.2019. godine, a posebno imajući u vidu godine života okrivljenog, odnosno da se radi o licu od 70 godina koje je izrazilo kajanje, te činjenici da se oštećeni nisu pridružili krivičnom gonjenju to je po ocjeni suda, opravdano prethodno umanjena kazna zatvora ispod zakonom propisanog minimuma za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a imajući u vidu sve olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog a posebno njegovu životnu dob, dok je jedinstvena kazna srazmjerna stepenu krivice okrivljenog i težini učinjenih krivičnih djela i sa istom će se u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 Krivičnog zakonika Crne Gore, tj. da okrivljeni ubuduće ne vrši krivična djela, a u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 Krivičnog zakonika Crne Gore. Okrivljenom se u jedinstvenu kaznu zatvora na koju je osuđen, a koju će nakon pravosnažnosti presude izdržavati u prostorijama za stanovanje, ima uračunati vrijeme lišenja slobode od 29.03.2019. godine do 01.04.2019. godine, shodno čl. 51 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud je shodno odredbi čl. 75 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: Pištolja nepoznate marke, bez serijskog broja, kalibra 7,65 mm, 7 komada metaka kalibra 7,65 mm, lovačke puške marke „Zbrojovka – Brno“ model ZH 301, kalibra 12mm, serijskog broja 385172 i 171 komada lovačke municije, kalibra 12 mm i ručne bombe marke „M-52“ serijskog broja 8931, kao predmeta izvršenja krivičnog djela.

Okrivljeni je shodno čl. 226 i 229 ZKP-a, obavezan da ovom sudu plati troškove krivičnog postupka-sudskog paušala u iznosu od 50,00 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja, a sve prednje u skladu sa sporazumom o priznanju krivice koji je zaključen između stranaka.

Na osnovu izloženog, a shodno čl. 303 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku odlučeno je kao u izreci presude.

#### OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana 23.10.2019. godine

#### S U D I J A

Nenad Vujanović s.r.

#### PRAVNA POUKA

Protiv ove presude dozvoljena je žalba,

samo ako presuda nije u skladu sa zaključenim sporazumom.

ZTO-Paunović Nataša

Dn-a: Po primjerak presude dostaviti: